

PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA Nº 093/2025/SES

Dispõe sobre o fluxo de requisição e prestação de informações solicitadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas, pelos Tribunais de Contas, pela Procuradoria-Geral do Município, pela Ordem dos Advogados do Brasil e órgãos/entidades afins.

O Secretário da Saúde, Rodrigo Andrioli, no exercício de suas atribuições, nos termos do Decreto Municipal nº 63.060, de 31 de outubro de 2024 e em conformidade com a Lei Municipal nº 9.219/2022;

Considerando que a Lei Complementar nº 266/2008 estabelece que é dever dos servidores públicos municipais *"atender com urbanidade, presteza e de maneira isonômica e imparcial (...) às requisições para a defesa da Fazenda Pública"* (art. 155, IV, c), bem como que ao servidor é proibido *"opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo e/ou execução de serviço"* (art. 156, V);

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Secretaria da Saúde, o fluxo de requisição e prestação de informações solicitadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas, pelos Tribunais de Contas, pela Procuradoria-Geral do Município, pela Ordem dos Advogados do Brasil e órgãos/entidades afins, nos termos desta Portaria.

Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:

I- Requisição de informações - expediente proveniente do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, dos Tribunais de Contas, da Procuradoria-Geral do Município, da Ordem dos Advogados do Brasil ou de órgãos/entidades afins que solicite, requisite ou determine a prestação de informações de qualquer natureza; e

II- Requisição interna - expediente proveniente da Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP que requisite a prestação de informações necessárias ao atendimento de uma requisição de informações.

Art. 3º O acompanhamento e a gestão da tramitação interna das requisições de informações endereçadas à Secretaria da Saúde, incluídas as unidades e serviços vinculados, serão centralizados na Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP, órgão ao qual competirá o controle dos prazos, a requisição de providências e informações às unidades e serviços e a elaboração de respostas a tais expedientes.

Parágrafo único. Das atividades mencionadas *caput*, estão excluídas as que constituírem atribuições privativas da Área Jurídica do Hospital Municipal São José e da Procuradoria-Geral do Município.

Art. 4º A tramitação das requisições de informações e das requisições internas será eletrônica e respeitará as diretrizes gerais para a tramitação dos processos Atos Jurídicos - Contencioso e Atos Jurídicos - Administrativo, estabelecidas pela Instrução Normativa SEI nº 05, da Secretaria de Administração e Planejamento e da Procuradoria-Geral do Município.

§1º Todas as unidades e serviços da Secretaria da Saúde ao receberem qualquer expediente que se enquadre na definição do art. 2º, deverão prontamente promover a inserção dos documentos recebidos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e providenciar o encaminhamento do respectivo processo à Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP.

§2º Os gestores Secretaria da Saúde serão pessoalmente responsáveis pela verificação diária das unidades que estiverem sob sua responsabilidade direta no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), bem

como pelo acompanhamento dos processos que nelas tramitarem.

Art. 5º Nos casos de decisões judiciais ou Requerimento Administrativo, as unidades e serviços da Secretaria da Saúde ao receberem a requisição formulada pela Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP, deverão providenciar o fornecimento do item e, caso não seja possível, realizarão a solicitação de compras.

Art. 6º Todos os servidores vinculados à Secretaria da Saúde deverão prestar à Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP, por escrito, as informações que lhes forem requisitadas.

§1º Se não houver estipulação em contrário, o prazo para apresentação das informações solicitadas será de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do encaminhamento eletrônico da requisição interna.

§2º Poderão formular requisições internas os servidores com lotação e efetivo exercício na Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP incluídas as coordenações a ela subordinadas (SES.UAP, SES.UAP.APJ e SES.UAP.NAT).

Art. 7º O destinatário das requisições internas formuladas pela Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP, é pessoalmente responsável pela prestação das informações requisitadas.

Art. 8º Eventuais dificuldades, atrasos e impedimentos na prestação das informações requisitadas pela Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP deverão ser justificados por escrito e devidamente comprovados pelo destinatário.

Art. 9º Nas hipóteses em que o destinatário entender que não é o responsável pela prestação das informações requisitadas pela Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP, deverá obrigatoriamente justificar por escrito seu posicionamento e indicar, sempre que possível, a área/servidor que considera responsável pela prestação das informações.

Parágrafo único. A justificativa mencionada no *caput* será encaminhada à Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP com a antecedência necessária à adoção de providências para a obtenção das informações.

Art. 10 A Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP deverá comunicar ao Secretário/Diretor-Presidente e ao superior hierárquico do destinatário todas as ocorrências de descumprimento injustificado de prazos, de forma a possibilitar a tais autoridades adoção das providências administrativas e disciplinares cabíveis.

Art. 11 A Gerência de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - GAP preferencialmente participará de todas as reuniões que envolvam serviços e órgãos da Secretaria da Saúde, em conjunto com autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunais de Contas, Procuradoria-Geral do Município, Ordem dos Advogados do Brasil e outras autoridades competentes.

Art. 12 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 Ficam revogadas as disposições em sentido contrário.

Rodrigo Andrioli
Secretário da Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Andrioli, Secretário (a)**, em 29/04/2025, às 11:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024728642** e o código CRC **670101CE**.

